

1502552-70.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... de uma conjuntura típica do crime de tráfico, juntamente conjunto da prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

A autoria delitiva do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada dado que os policiais narraram os fatos de forma coerente, confirmando que avistaram o réu em movimentação característica de venda de entorpecente, demonstrando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1502552-70.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502552-70.2021.8.26.0536

Controle nº

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIAN VAGNER MOREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

VISTOS.

LUCIAN VAGNER MOREIRA foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

De acordo com a denúncia, no dia 2 de agosto de 2021, por volta de 01h20min, na Rua Magino Bastos, nº 565, Catipoã, nesta cidade de São Vicente, LUCIAN VAGNER MOREIRA, RG 48.598.275-SP, filho de Vanda Luiza Souza, natural de Santos/SP, nascido em 22/5/1989, residente na Rua Magino Bastos, nº 67, Catiapoã, nesta cidade, trazia consigo e guardava 4 (quatro) porções de maconha, pesando 25g (vinte e cinco gramas), 84 (oitenta e quatro) pedras de crack, pesando 38g (trinta e oito gramas), e 58 (cinquenta e oito) porções de cocaína, pesando 78g (setenta e oito gramas), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão (fls.6), auto de constatação provisória de (fls.7) e fotografias de (fls.18/21).

Segundo restou apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pelo local dos fatos quando avistaram o réu no final do beco, gesticulando e demonstrando

nervosismo, junto a outros quatro indivíduos.

Realizada a abordagem em todos os indivíduos, nada de ilícito foi encontrado com os demais. No entanto, em revista pessoal realizada em LUCIAN, foram com ele encontradas, dentro de uma pochete, 4 (quatro) porções de maconha, 84 (oitenta e quatro) pedras de crack e 58 (cinquenta e oito) porções de cocaína, além da quantia de R\$ 72,25 (setenta e dois reais e vinte e cinco centavos).

O réu foi preso em flagrante, sendo convertida a prisão em preventiva (fls. 46/51).

Notificado (fls.90), o réu apresentou defesa prévia (fls.95/100).

Recebida a denúncia em 08/10/2021 (fls. 105/106). No curso da instrução foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu, instaurando-se o incidente de dependência toxicológica (fls.118), cujo laudo concluiu pela semi-imputabilidade do réu (fls.178/187).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (fls. 190/196), enquanto a Defesa postulou pela absolvição ou aplicação da pena mínima com fixação do regime diverso do fechado (fls.200/205).

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

A denúncia é procedente.

Em audiência, a testemunha Reginaldo Mendes Luz Junior, policial militar, disse que no decurso de um patrulhamento no local dos fatos, juntamente com seu colega de farda Adrian de Souza Cruz, avistou o réu entre duas vielas acompanhado de quatro indivíduos, no qual ao perceber a presença dos policiais demonstrou nervosismo, realizando movimentos de troca de direção entre as vielas, após a abordagem em todos os indivíduos presentes empreendida pelos policiais, foram encontrados entorpecentes e uma quantia de dinheiro dentro da pochete do denunciado.

Em audiência, a testemunha Adrian de Souza Cruz, policial militar, narrou em uníssono os mesmos fatos narrados pelo colega. Em interrogatório, o réu Lucian Vagner Moreira disse ser usuário de entorpecentes, estando presente no local dos fatos com o intuito de comprar drogas com um traficante, momento que ao perceber a chegada dos policiais, o traficante evadiu-se e dispensando os entorpecentes em uma obra, sendo abordado pelos policiais e conduzido a delegacia.

A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.1/2), auto de exibição e apreensão (fls.6), Auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 7), imagens (fls.18/21) e laudo pericial (fls.82/88), no qual evidenciam a quantidade e diversidade de drogas em posse do denunciado, tratando-se de uma conjuntura típica do crime de tráfico, juntamente conjunto da prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

A autoria delitiva do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada dado que os policiais narraram os fatos de forma coerente, confirmando que avistaram o réu em movimentação característica de venda de entorpecente, demonstrando nervosismo ao avistar a presença dos policiais, realizando movimentos de troca de direção entre as vielas, em ponto conhecido de tráfico de drogas, ao passo que versão trazida pelo acusado se mostra fantasiosa, pois não se coaduna com a realidade fática, uma vez que quatro indivíduos foram abordados e apenas tenha sido atribuída a posse das drogas, dispensadas pelo suposto traficante, ao acusado.

Passo para a dosimetria da pena.

Em relação ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, atendendo-se os preceitos da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal, com análise da quantidade de entorpecentes apreendidos para terceira fase de dosimetria, fixo a pena mínima de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, estão ausentes as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na fase derradeira, presente a causa de diminuição do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11343/06, diminuo a pena na metade, atingindo a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em razão da quantidade de entorpecentes (4 (quatro) porções de maconha, pesando 25g (vinte e cinco gramas), 84 (oitenta e quatro) pedras de crack, pesando 38g (trinta e oito gramas), e 58 (cinquenta e oito) porções de cocaína, pesando 78g (setenta e oito gramas)).

Em consonância com o artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, presente a causa de diminuição referente à semi-imputabilidade do réu, diagnosticada pelo laudo pericial do IMESC (Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo) em que conclui que: "Por isto, sob a ótica médico-legal, é semi-imputável", diminuo a pena em 1/3 para atingir, em definitivo, a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em razão da quantidade de pena aplicada, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena.

Atendendo os requisitos dos artigos 43 e 44 do Código Penal, CONVERTO a pena privativa de liberdade pela pena RESTRITIVA DE DIREITOS consistentes em serviços à comunidade e multa, em seu valor mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado LUCIAN VAGNER MOREIRA, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, ao cumprimento das penas 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo devidamente SUBSTITUÍDA pela pena RESTRITIVA DE DIREITOS consistentes a serviços a comunidade pelo tempo da pena aplicada e multa, em seu valor mínimo, fixando-se o regime aberto em caso de conversão.

Faculto o direito ao recurso em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.

P.R.I

São Vicente, 04 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA